คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๓๐๑๐/๒๕๖๗

บริษัท ส จำกัด โจทก์

นาย ก จำเลยที่ ๑

นาย ข จำเลยที่ ๒

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๐, ๑๗๓, ๖๕๓, ๖๘๑/๑

ประมวลรัษฎากร มาตรา ๑๑๘

เรื่อง ข้อตกลงในสัญญาค้ำประกันที่ระบุให้ผู้ค้ำประกันต้องรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมมีผลเพียงให้ข้อตกลงดังกล่าวตกเป็นโมฆะ หาทำให้สัญญาค้ำประกันตกเป็นโมฆะทั้งฉบับ และหนังสือสัญญาเงินกู้จะไม่ปิดอากรแสตมป์ หากรับฟังได้ว่ามีการกู้กันจริงย่อมไม่ต้องห้ามตามมาตรา ๑๑๘ แห่งประมวลรัษฎากร

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด จำเลยทั้งสองเป็นลูกจ้างโจทก์ โจทก์จัดให้มีสวัสดิการเงินกู้สำหรับลูกจ้างเพื่อซื้อรถยนต์ไว้ใช้ส่วนตัว เป็นโครงการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ จำเลยที่ ๑ ยื่นคำขอกู้เงินตามโครงการดังกล่าว เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ โจทก์ตกลงให้จำเลยที่ ๑ กู้ยืมเงิน ๗๙๐,๒๐๐ บาท โดยจำเลยที่ ๑ จะผ่อนชำระต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยเดือนละ ๘,๗๐๐ บาท เป็นระยะเวลา ๙๖ งวด จำเลยที่ ๑ ได้รับเงินกู้ยืมครบถ้วนแล้วในวันทำสัญญา การทำสัญญากู้ยืมเงินของจำเลยที่ ๑ มีจำเลยที่ ๒ ผูกพันตนเข้าค้ำประกันยอมรับผิดร่วมกับจำเลยที่ ๑ ภายหลังจำเลยที่ ๑ กู้ยืมเงินจากโจทก์ โจทก์ได้หักชำระหนี้จากเงินเดือนของจำเลยที่ ๑ ทุกเดือน โดยโจทก์มีกำหนดจ่ายค่าจ้างให้แก่จำเลยที่ ๑ ทุกวันที่ ๒๔ ของแต่ละเดือน เริ่มผ่อนชำระเงินกู้งวดแรกวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ จนกระทั่งวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จำเลยที่ ๑ ขาดงานละทิ้งหน้าที่ไป และเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ โจทก์เลิกจ้างจำเลยที่ ๑ วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ จำเลยที่ ๑ มีหนี้ค้าง ๖๒๙,๙๐๗.๖๗ บาท โจทก์มีหนังสือทวงถามให้จำเลยทั้งสองชำระเงินพร้อมดอกเบี้ย แต่จำเลยทั้งสองเพิกเฉย จำเลยทั้งสองมีหนี้ค้างชำระโจทก์ รวมเป็นต้นเงินและดอกเบี้ย ๖๕๘,๗๙๐.๙๒ บาท และขอคิดดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงิน นับแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชำระเงิน ๖๕๘,๗๙๐.๙๒ บาท พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยที่ ๑ ขาดนัด

จำเลยที่ ๒ ให้การว่า โจทก์ไม่มีวัตถุประสงค์ให้กู้ยืมเงิน สัญญากู้ยืมเงินไม่ผูกพันโจทก์ โจทก์ไม่ใช่คู่สัญญากับจำเลยทั้งสอง จำเลยทั้งสองไม่ต้องรับผิดต่อโจทก์ โจทก์มีหนังสือทวงถามจำเลยที่ ๒ เกิน ๖๐ วัน นับแต่วันที่จำเลยที่ ๑ ผิดนัด จำเลยที่ ๒ ต้องรับผิดดอกเบี้ยเพียง ๖๐ วัน นับแต่วันที่จำเลยที่ ๑ ผิดนัด ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้วพิพากษาให้จำเลยที่ ๑ ชำระเงิน ๖๒๙,๙๐๗.๖๗ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๕ ต่อปี หากจำเลยที่ ๑ ไม่ชำระให้จำเลยที่ ๒ ชำระหนี้ดังกล่าวแก่โจทก์แทนจำเลยที่ ๑

จำเลยที่ ๒ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ศาลแรงงานภาค ๒ รับฟังข้อเท็จจริงว่า ตามหนังสือรับรองบริษัทระบุว่าโจทก์มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน โจทก์จึงจัดสวัสดิการให้แก่ลูกจ้างเป็นโครงการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำและสามารถให้จำเลยที่ ๑ กู้ยืมเงินได้ โดยมีจำเลยที่ ๒ เป็นผู้ค้ำประกัน เมื่อถึงกำหนดชำระแล้วจำเลยที่ ๑ ผิดนัดชำระหนี้ โจทก์ทวงถามให้จำเลยที่ ๑ ชำระหนี้ แต่จำเลยที่ ๑ ไม่ชำระ จึงต้องรับผิดชำระหนี้ต้นเงินพร้อมดอกเบี้ย ส่วนหนังสือค้ำประกันที่ระบุให้จำเลยที่ ๒ ผู้ค้ำประกันยอมรับผิดร่วมกับจำเลยที่ ๑ อย่างลูกหนี้ร่วมนั้นย่อมตกเป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๖๘๑/๑ หาทำให้สัญญาค้ำประกันตกเป็นโมฆะทั้งฉบับ เนื่องจากสามารถแยกส่วนที่เป็นโมฆะออกจากส่วนที่ไม่เป็นโมฆะได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๗๓ เมื่อจำเลยที่ ๒ ได้รับหนังสือทวงถามแล้วถือได้ว่าโจทก์ได้บอกกล่าวทวงถามให้จำเลยที่ ๒ ทราบถึงเหตุผิดนัดของจำเลยที่ ๑ ภายใน ๖๐ วัน นับจากวันที่จำเลยที่ ๑ ผิดนัด จำเลยที่ ๒ จึงหาได้หลุดพ้นจากความรับผิดในดอกเบี้ยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๖๘๖ วรรคสอง ไม่ โจทก์ย่อมมีสิทธิฟ้องบังคับจำเลยที่ ๒ ในฐานะผู้ค้ำประกันได้

วินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยที่ ๒ ประการแรกว่าจำเลยที่ ๒ ผู้ค้ำประกันต้องร่วมรับผิดกับจำเลยที่ ๑ หรือไม่ โดยจำเลยที่ ๒ อุทธรณ์ว่า ข้อตกลงที่กำหนดให้จำเลยที่ ๒ ต้องรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมเป็นนิติกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน จึงตกเป็นโมฆะทั้งฉบับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๐ โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง จำเลยที่ ๒ ไม่ต้องรับผิดกับจำเลยที่ ๑ เห็นว่า ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๖๘๑/๑ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “ข้อตกลงใดที่กำหนดให้ผู้ค้ำประกันต้องรับผิดอย่างเดียวกับลูกหนี้ร่วมหรือในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วม ข้อตกลงนั้นเป็นโมฆะ” ดังนั้น แม้หนังสือค้ำประกันที่ระบุให้จำเลยที่ ๒ ยอมรับผิดร่วมกับจำเลยที่ ๑ อย่างลูกหนี้ร่วมนั้นตกเป็นโมฆะก็มีผลเพียงให้ข้อตกลงดังกล่าวเป็นโมฆะเท่านั้น แต่ข้อตกลงอื่นสามารถแยกออกจากส่วนที่ไม่เป็นโมฆะได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๗๓ จำเลยที่ ๒ จึงยังต้องรับผิดตามสัญญาค้ำประกัน หาได้ทำให้สัญญาค้ำประกันตกเป็นโมฆะทั้งฉบับไม่ โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องให้จำเลยที่ ๒ รับผิดตามสัญญาค้ำประกันได้ อุทธรณ์ของจำเลยที่ ๒ ข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

วินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยที่ ๒ ประการสุดท้ายว่าหนังสือสัญญากู้เงินไม่ปิดอากรแสตมป์ให้ถูกต้องครบถ้วนไม่อาจรับฟังเป็นพยานหลักฐานหรือไม่ จำเลยที่ ๒ อุทธรณ์ว่าสัญญากู้ยืมเงินมิได้ปิดอากรแสตมป์ จึงต้องห้ามมิให้นำมารับฟังเป็นพยานหลักฐานในคดีแพ่งตามประมวลรัษฎากร มาตรา ๑๑๘ มีผลเท่ากับโจทก์ไม่มีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างหนึ่งอย่างใดลงลายมือชื่อผู้ยืมเป็นสำคัญ โจทก์จึงฟ้องบังคับคดีไม่ได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๖๕๓ วรรคหนึ่ง เห็นว่า ปัญหานี้เป็นข้อกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้จำเลยที่ ๒ มิได้ยกขึ้นต่อสู้ไว้ในคำให้การก็สามารถยกขึ้นอุทธรณ์ได้ แม้หนังสือสัญญากู้เงิน

จะไม่ได้ปิดอากรแสตมป์ก็รับฟังได้ตามคำรับของจำเลยที่ ๒ ว่ามีการกู้เงินกันจริง จึงไม่ต้องห้ามตามประมวลรัษฎากร มาตรา ๑๑๘ ซึ่งบัญญัติว่า “ตราสารใดไม่ปิดแสตมป์บริบูรณ์ จะใช้ต้นฉบับ คู่สัญญา คู่ฉีก หรือสำเนาตราสารนั้นเป็นพยานหลักฐานในคดีแพ่งไม่ได้ จนกว่าจะได้เสียอากรโดยปิดแสตมป์ครบจำนวนตามอัตราในบัญชีท้ายหมวดนี้และขีดฆ่าแล้ว...” อุทธรณ์ของจำเลยที่ ๒ ข้อนี้ฟังไม่ขึ้นอีกเช่นกัน

พิพากษายืน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยกองนิติการ
กลุ่มงานที่ปรึกษากฎหมาย นิติกรรมและสัญญา